

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH  
HIGH COURT DIVISION  
(CIVIL REVISIONAL JURISDICTION)

**Present:**  
**Mr. Justice Md. Moinul Islam Chowdhury**

**CIVIL REVISION No. 1740 of 2010**

Engineer Mohammad Osman  
Petitioner.

-Versus-  
Jamal Hossain Chowdhury and others  
Opposite Parties.

No one appears  
For the petitioner.  
Mr. S. M. Arif, Advocate  
For the Opposite Parties.

**Hard on: 09.11.2016**  
**Judgment on: 30.11.2016**

At the instance of the present appellant petitioner, Engineer Mohammad Osman, this Rule was issued calling upon the opposite parties to show case as to why the impugned Judgment and order dated 28.01.2010 should not be set aside.

This Rule is directed against the judgment and order dated 28.01.2010 passed by learned Special District Judge (Jananirapatta), Chittagong in the Misc. Appeal No. 41 of 2004 affirming the judgment and order dated 20.05.2004 passed the Waqf Administrator in dismissing the petition filed in the Waqf Estate registration No. E.C. 19021 under Section 50 of Waqf Ordinance of 1962.

The relevant facts for disposal of this Rule, interalia, are that the dispute arose between the opposite parties and the plaintiff regarding land measuring .03 acras of land appertaining to District Chittagong Upazilla

Satkania, at Mouza “West Dhemsha” R.S Khatian No. 1109, Plot No. 129. An old Mosque was situated for hundred of year upon the aforementioned khas land which was recorded in P.S Khatian as khas in the year of 1960. When the said mosque was in a dilapidated condition, one Mr. Khalilur Rahman alias Haji Khulya Meah Sowdagar constructed one storied pucca Masjid upon the said land in name of “Rojenarpara Jame Masjid” in the year of 1998. The present petitioner and others constructed 1<sup>st</sup> floor of the Mosque is run by a 15 members advisory committee.

However, there was another committee of the mosque where the present opposite party No.2 Md. Moulana Jamal Hossain Chowdhury was the secretary but he was subsequently resigned on 22.02.2003. The present opposite party No.1 and 2 created a fraudulent Waqf deed dated 27.07.2000. The present opposite party No. 1 enrolled with the Waqf Administrator declaring the opposite party No. 1 as the Mutuwalli of a waqf estate under the name and title of “Rojamarpara Mijan Chowdhury Baper Mosjid alias Miajan Bar Masjid”.

In the above situation, the present petitioner filed an application on 19.03.2003 to the respondent No. 3 the Waqf Administrator, under Section 50 of Waqf Ordinance, 1962 for releasing the property from the created Waqf estate as mentioned above. Upon hearing the parties the Waqf Administrator rejected the said application by the order dated 20.05.2004 in the Waqf Estate listed as the E.C No. 19021 of “Rojamarpara Miajan Chowdhury Baper Masjid alias Miajanbar Masjid Waqf Estate”.

Being aggrieved by the above order the present petitioner preferred the Miscellaneous Appeal No. 41 of 2004 (previous number as Misc.

Appeal No. 97 of 2004) in the court of learned District Judge, Chittagong which was heard by the learned Special District Judge, Chittagong on transfer who after hearing the parties dismissed the appeal by the judgment and order dated 28.01.2010. This revisional application has been filed challenging the said order and the Rule was issued thereupon.

This matter has been appearing in the list for a long period of time, i.e. for more than 5 (five) months and sometime with the name of the learned advocate for both the parties but no one appears to support the Rule on several occasions.

However, after considering the revisional application filed under Section 32(2) of the Waqf Ordinance, 1962 read with section 115(1) of the Code of Civil Procedure, it appears the petitioner has taken ground that having regard to the fact that the learned Special District Judge, Chittagong misconceived the idea of section 50 of the Waqf Ordinance 1962 in holding to the effect “এই ধর-নর আপীল মামলাটি কোন ওয়াকফ স্টে-টর অপসারিত মতুওয়ালী ব্যাভীত অন্য কা-রা প-ক্ষ দা-য়র করার কোন সু-যাগ আ-ছ বলিয়া আমি ম-ন করি না” although law is that any question whether a particular property is Waqf property or not shall be decided by the Administrator, provided that the Mutuwalli or any person aggrieved by any decision or order of the Administrator in this behalf within three months from the date of such decision or order submitted petition to the District Judge in accordance with the provision of sub-section (1) of section 35 and if such a petition is filed, the provision of section 35 shall apply and as such as there is specifically mentioned that any person aggrieved can file a petition before the District Judge, and in this provision the aggrieved person can file petition before the District

Judge, and as such he needs not to be necessarily removed Mutuwalli, so the impugned judgment and order of the appellate court is liable to be set aside.

The Rule has been opposed by the opposite party No. 1 and 2 and also by opposite party No.3, the Waqf Administrator.

Mr. S. M. Arif, the learned Advocate appearing for the opposite party No. 1 and 2 submits that the land measuring .03 acres along with other large measurement of land were originally owned by the predecessor of the present opposite parties who orally declared and constructed a mosque, graveyard, Madrasha and others establishments in order to practice the prayer for Almighty Allah. Subsequently, the legal heirs of the present opposite party No. 1 enlisted the property with the Waqf Administrator under the registration E.C No. 19021 and declared himself as the Mutuwalli of the Waqf Estate, as the “Rojamarpara Miajan Chowdhury Baper Masjid alias Miajanbar Masjid Waqf Estate”. The learned courts below concurrently found that the Waqf property has been listed as the Waqf estate which cannot be released on an application under Section 50 read with Section 35 of the Waqf Ordinance as prayed by the present petitioner who is a third party in the said Waqf Estate, as such the Rule should be discharged.

The learned Advocate also submits that the suit land measuring .03 acres is a Waqf Estate after being enrolled as E. C No. 19021 as a Waqf Estate and the Waqf Administrator has a supervising authority upon the Waqf Estate who has thoroughly examined and found that the above mentioned measurement of land is under the Waqf Estate and therefore

came to conclusion in favour of the present opposite parties and against the present petitioner on the findings that a Waqf property is about which can not be released on an application of the present petitioner or the name of the Waqf Estate can not be changed. Accordingly the Administrator rejected the application filed by the present petitioner has no misreading of the courts. The Rule has been obtained by the petitioner which should be discharged with costs.

Considering the submissions made by the learned Advocate for the opposite parties and also considering the revisional application filed under Section 32(3) of the Ordinance 1962, read with Section 115(1) of the Code of Civil Procedure and also considering the lower courts record, it appears to me that the present petitioner, Md. Osman claiming himself as the Secretary Rojamarpara Jame Mashjid as Miajan Chowdhury Baper Mashjid, alias Miajan Bar Moshjid West Dhemsha, Satkania, Chittagong filed an application before the opposite party respondent No.3 the Waqf Administrator of Bangladesh under Section 50 for releasing .03 acres of khas land from the Waqf properties enlisted under E.C No. 19021 referring to section 50 of the Ordinance, 1962.

Before going into the other matter I am inclined to reproduce section 50 of the said Ordinance which reads as follows:

“50 Direction if a Property is Waqf Property-Any question whether a particular property is waqf property or not shall be decided by the administrator:

Provided that the mutawalli or an person aggrieved by any decision or order of the Administrator in this behalf may, within three months from the date of such decision or order, submit a petition to the District Judge in accordance with the provision of sub-section (1) of section 35; and if such a petition is filed, the provision of section 35 shall apply.”

From the above provisions of law, it transfers that the Waqf Administrator has discretion to decide as to any property whether it belongs to any Waqf Estate. The Proviso of section 50 has given an authority to a Mutuwalli to make a petition by way of an application under section 50 challenging any decision of the Waqf Administrator. In the instant case, the present petitioner made an application under section 50 to release the said measurement of land contending that this land has been illegally listed as a Waqf Estate wrongly named by the present opposite party No. 1. After perusing the said application as well as the relevant documents and papers submitted by the petitioner rejected the same on the basis of the following findings:

“অত্র এস্টেটের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ১.৮৯ একর যা ৪টি দলিলের মাধ্যমে সৃজিত। তন্মধ্যে ১ টি দলিল-ল রোজমার পাড়া মসজিদ-দর নাম, ২টি দলিল-ল রোজমার পাড়া মিয়াজান চৌধুরীর বা-পর মসজিদ-দর নাম এবং ১টি দলিল-ল রোজমার পাড়া ইসলামিয়া হোসাইনিয়া মাদ্রাসার নাম উল্লেখে সৃজিত হয়েছে। উক্ত ৪ টি দলিলের মধ্যে ১টি দলিল-ল মোহাম্মদ আলীর বংশের ধার্মিক ফকির মোতাওয়াল্লী হওয়ার বিধান রয়েছে এবং বাকী ৩ টি দলিল-ল মাও: জামাল হোসাইন চৌধুরী (বর্তমান মোতাওয়াল্লী) কে মোতাওয়াল্লী নিয়োগের বিধান রয়েছে। রেকর্ড পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, অত্রাফিসের স্মারক পত্র মতে রোজমার পাড়া মিয়াজান চৌধুরীর বা-পর মজিদ (প্রকাশ মিয়াজান বর মসজিদ) পক্ষ ২টি খতিয়ানের ৬টি দাগে ০.৭৩ একর সম্পত্তি রেকর্ড সংশোধন করা হয়েছে। এখান উল্লেখ্য যে, মুসলিম আইনমতে একবার ওয়াকফ চিরকালের জন্য ওয়াকফ (১৮ ডিএলআর পৃষ্ঠা-৫২)। তাছাড়া রেজিস্ট্রার ওয়াকফ দলিল কোন উচ্চতর দেওয়ানী আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে বাতিল ও অকার্যকর করা অত্রাফিসের এখতিয়ায় বর্হিভূত। অপরদিকে পবিত্র মসজিদ ০.০৩ একর, কবরস্থান ০.০৮ একর ও চলাচলের পথ ০.২১ একর একুনে ০.৩২ একর সম্পত্তি বিএস জরিপে সরকারের খাস খতিয়ান রেকর্ড বিদ্যমান থাকলেও পূর্ববর্তী আর এস ৯১৩ নং খতিয়ান এবং ২৩৪ নং দাগ ০.২৯ একর সম্পত্তি জনসাধারণের ব্যবহার্য পথ প্রতিপক্ষ মোতাওয়াল্লীর পূর্বপুরুষের নামে রেকর্ডকৃত দেখা যায়। তাই, রেকর্ড অব রাইট ইজ নট এ ডকুমেন্ট অব টাইটল (২৮ ডিএলআর পৃষ্ঠা-৬১) দৃষ্টান্ত মতে শুধুমাত্র রেড্ডী স্বত্ব নিশ্চিত করার না। রেকর্ড সংশোধনযোগ্য। এহেন অবস্থায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পবিত্র মসজিদ, কবরস্থান উভয় পক্ষের স্বীকৃত ও জনসাধারণের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত সম্পত্তির হাল রেকর্ড খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত হলে ধর্মীয় চিন্তা চেতনায় ও সাধারণের ব্যবহার্য সম্পত্তি প্রতিপক্ষ ও অন্যান্যদের পূর্বপুরুষের স্বত্বীয় ভূমি হি-স-ব রেজি: ওয়াকফ দলিল সৃষ্টির মাধ্যমে ওয়াকফ এস্টেটভুক্ত হয়েছে এবং উহা অত্রাফিসে বিধিমতে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং মোতাওয়াল্লীর আবেদনের প্রেক্ষিতে অত্রাফিসের স্মারকপত্রের আলোকে কিছু সম্পত্তির রেকর্ড ইতিমধ্যে এ-স্টেটের নামে সংশোধন করা হয়েছে বিধায় কোন উচ্চতর

আদালতের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে উক্ত সম্পত্তির সঠিক মালিকানা ও রেকর্ড এর বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সম্পত্তি ওয়াকফ বহির্ভূত হি-স-ব গন্যকরার অবকাশ আ-ছ ব-ল প্রতীয়মান হয়না এবং ওয়াকফকৃত ৪টি দলি-লর ম-ধ্য ২টি দলি-ল মিয়াজান চৌধুরীর বা-পর সমজিদ (প্রকাশ মিয়াজান বর মসজিদ) নামকরণ উ-ল্লখ আ-ছ ও ৩ টি দলিলে প্রতিপক্ষকে মোতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা হয়েছে বিধায় এষ্টেটের উক্ত নাম পরিবর্ত-নর ও মোতাওয়াল্লী পদ বাতি-লর কোন সু-যাগ আ-ছ ব-ল দেখা যায় না। ”

I have examined the above findings of the Waqf Administrator and I do not find any illegality committed by the Administrator by rejecting the application of the present petitioner.

The learned special District Judge, জননিরাপত্তা বিদ্বাকারী অপরাধ দমন ট্রাইব্যুনাল ও বিশেষ জেলা জজ অদালত, চট্টগ্রাম, concurrently found that the application filed by the present petitioner is not a proper application for the removal of Mutuwalli, as there are specific provisions for removal of a Mutuwalli under section 32 of the Ordinance and the learned appellate court came to his conclusion to dismiss the appeal preferred by the present petitioner on the basis of the following findings:

“উভয় পক্ষের বিজ্ঞ কৌশলীদের উল্লেখিত যুক্তি তর্কের আলোকে নথি পর্যালোচনাক্রমে দেখা যায় এই মামলাটি মহামান্য হাই-কোর্ট বিভা-গর ১০৮১/২০০৬ নং সিভিল রিভিশন মামলার ২০/০২/২০০৮ইং তারি-খর আ-দশ ম-ত ওয়াকফ অধ্যা-দ-শর ৩২(২) ধারায় আনীত একটি বিবিধ আপীল শ্রেণীর মামলা। মহামান্য হাই-কোর্ট বিভাগের উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে মহামান্য সুপ্রীম কো-র্টর আপীল বিভা-গ কোন পক্ষই আপীল দা-য়-রর জন্য অনুমতি প্রার্থনা ক-রনি। ফ-ল দেখা যায় এই আপীল মামলাটি ওয়াকফ অধ্যা-দ-শর ৩২(২) ধারায় দা-য়র করা হ-য়-ছ ম-র্ম মহামান্য হাই-কোর্ট বিভাগ কর্তৃক সিদ্ধান্ত প্রদান করা হ-য়-ছ। কিন্তু এই ধর-নর আপীল মামলা কোন ওয়াকফ ষ্টে-টর অপসারিত মোতাওয়াল্লী ব্যতীত অন্য কা-রা প-ক্ষ দা-য়র করার কোন সু-যাগ আ-ছ ব-ল আমি ম-ন করিনি। বর্তমান বিবিধ আপীল মামলাটির আপী-লন্ট নিজেই রোজমর পাড়া জামে মসজিদের সেক্রেটারী হিসাবে দাবী ক-র আপীল দা-য়র ক-র-ছেন এবং তার স্বীকৃত ম-তই ২ নং রেসপন-ডন্ট মৌলানা জামাল হো-সন মসজিদটির মো-তায়াল্লী হিসা-ব কাজ কর-ছেন। ওয়াকফ প্রশাসক বাংলা-দশ, ঢাকা কর্তৃক তর্কিত আদেশ মূলে যদি মোতাওয়াল্লীকে কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অপসারণ করা হ-ত তা হ-ল তিনি ওয়াকফ অর্ডিন্যান্সর ৩২(২) ধারার বিধান ম-ত বর্তমান প্রকৃতির আপীল দা-য়র কর-ত পার-তেন। ওয়াকফ প্রশাস-কর তর্কিত আ-দ-শ মো-তায়াল্লীর বিরুদ্ধে আনীত অভি-যাগ সমূহ খারিজ ক-র দেয়ায় এবং এই আপীল মামলাটি কোন মো-তায়াল্লী-ক তার পদ থে-ক অপসার-ণর বিরুদ্ধে আনীত হয়নি বিধায় আমি ম-ন করি ওয়াকফ অর্ডিন্যান্সর ৩২(২) ধারা ম-ত বর্তমান বিবিধ আপীলটি আইনত: চল-ত পা-র না। ”

I have carefully examined the judgment of the lower courts, in particular, the impugned judgment. I also examined the lower courts record wherein I considered that there are some documents provided by the present opposite parties in support of their case and these documents were submitted before the Waqf Administrator regarding case land of the waqf estate.

However, there are some documents regarding the contention of the present opposite party which are in photocopy form but the original of these photocopy have been presented by the present opposite parties for the disposal of this case and I have perused the documents which are the registered deed Nos. 6686 dated 23.12.1978, 6687 dated 23.12.1978, 1013 dated 27.03.2001, 1445 dated 20.04.2002 and 1385 dated 15.04.2002. After examining these documents I found that deed No. 6687 dated 23.12.1978 and the deed No.1013 dated 27.03.2001 contain certain declarations of the land for the mosque as the Waqf Estate. The present dispute is about whether the land measuring .03 acres is a Waqf Estate or not. From the above two documents among others the suit property has clearly described as the Waqf property and it was enlisted as Waqf Estate with the opposite party No. 3 Waqf Administrator. I am of the view that the application filed by the present petitioner for releasing the Waqf property as the land measuring 0.3 acres and challenging the name of the Waqf Estate are not based on the factual and legal aspects. The learned courts below therefore committed no mistake as to the factual and legal aspects presented by the parties in order to find concurrently against the present petitioner.



Therefore, I am not inclined to the interfere into the judgment and order passed by the special Judge, Chittagong and therefore this Rule does not merit any further consideration.

Accordingly, I do not find any merit in the Rule.

In the result, the Rule is discharged.

The opposite party No.3, Waqf Administrator is hereby directed to oversee the activities of the present opposite party No. 1, Jamal Hossain Chowdhury, as the Mutuwalli of the Estate upon the same specific measurement of land (.03) acres within the provision of law and to take all necessary steps for the purpose of the Waqf Estate.

The interim order of stay granted at the time of issuance of the Rule upon the proceeding and the operation of the impugned judgment and order dated 28.01.2010 is hereby recalled and vacated.

Office is directed to take communicate this Judgment and order to the concerned court immediately and office is directed to send down the Lower Court Records at once.